

1500055-53.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, valendo anotar que a testemunha Carlos César confirmou que o local é ponto conhecido de venda de drogas e que as porções foram apreendidas na mão do acusado. Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500055-53.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500055-53.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO ZUIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Carlos Eduardo Zuin foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 16h45min, na Rua Orlando Girade Franco, nº 157, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico, 26 (vinte e seis) porções, pesando 4,25 gramas da droga crack, feita com a droga cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde).

O acusado foi notificado (fls. 114), apresentou defesa prévia (fls. 119/122) e a denúncia foi recebida aos 07 de julho de 2021 (fls. 129/130).

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando o acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da lei n. 11.343/06. Alternativamente, requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e

apreensão (fls. 09), pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 11), pelo laudo pericial do local (fls. 79/85), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 76/78) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Carlos Cezar Borges disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, ponto já conhecido pelo tráfico de drogas, e avistou o acusado abaixado, perto de um banco. Ao realizar a abordagem, localizou 26 pedras de crack na mão do acusado. Indagado, o acusado respondeu que o entorpecente lhe pertencia e se destinava à venda. Já havia abordado o acusado, mas nada ilícito apreendido com ele anteriormente.

Em solo policial, o acusado Carlos Eduardo Zuin disse que o entorpecente lhe pertencia e se destinava ao consumo próprio, sendo que comprou de desconhecido e pagou a quantia de R\$240,00 pelas 26 pedras de crack (fls. 04).

O acusado teve a revelia decretada, pois não compareceu em juízo, apesar de regularmente citado e intimado.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, valendo anotar que a testemunha Carlos César confirmou que o local é ponto conhecido de venda de drogas e que as porções foram apreendidas na mão do acusado.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o guarda civil Carlos afirmou que já havia abordado o acusado e nada ilícito apreendido com ele anteriormente, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputar falsamente a posse da droga nesta ocasião.

Não há que se cogitar de desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da lei n. 11.343/06, pois o acusado não logrou demonstrar condição financeira para a aquisição de significativa quantidade de entorpecentes, além do fato de o guarda civil ouvida na presente data ter afirmado que o local onde se deu a abordagem é conhecido ponto de venda de drogas.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade no mínimo legal, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial de local (fls. 79/85) revela que nas imediações estão situados local de trabalho coletivo (empresa SITI), estabelecimento de ensino e praça pública, o que evidentemente facilita a propagação de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois, pouco mais de vinte dias após o fato apurados nos presentes autos, o acusado foi novamente preso pela prática do narcotráfico, restando condenado nos autos nº 1504106-77 (fls. 146), de modo que se dedica a atividades criminosas e não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na comercialização de drogas.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois, como demonstrado anteriormente, o acusado ostenta outra condenação pela prática de narcotráfico relativa a fato ocorrido poucos dias após o fato aqui apurado.

Nesse contexto, vê-se que o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória e, poucos dias depois, tornou a incorrer na comercialização de drogas, revelando que a fixação de regime diverso do fechado é insuficiente para a prevenção e repressão da conduta praticada.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Carlos Eduardo Zuin à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 08 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA